那坡县“6•3”洗选矿加工厂过滤池 坍塌一般事故调查报告

2022-03-16 09:06 来源：那坡县应急管理局

2021年6月3日17时，位于那坡县城厢镇那赖村百办屯的那坡县银丰工贸有限公司洗选矿加工厂过滤池在进行加固过程中发生坍塌，造成1人死亡事故

为全面调查事故发生的原因，根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）等有关法律法规处理的有关程序要求，调查组严格依法依规、实事求是，深入细致地开展了调查工作。通过周密的现场勘查，对业主、事故目击者、参与救援的人员、到询问和笔录，并调阅医院的现场救援记录，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质，分清了事故责任，对事故责任单位和个人提出了处理意见和

一、基本情况

（一）洗选矿加工厂过滤池加固工程概况

那坡县银丰工贸有限公司洗选矿加工厂过滤池加固工程主要维修加固过滤池4个，每个过滤池宽约3米、长约4米，高约1.6米。过滤池用于洗选废方场、那坡县鑫景采石场、那坡县弄香吉利采石场，废方石在百办洗选矿点进行洗选后所得到石料用于生产水泥砖，洗选废方石用水通过4次过滤后排入河

（二）事故相关单位情况

1.业主：那坡县银丰工贸有限公司统一社会信用代码：91451026XXXXXXXXXX。法定代表人：许X葆，身份证号码：452627xxxxxxxxxxx；该公司成材、矿产品（国家专控产品除外）、家具、畜牧产品、农副土特产品销售、对餐饮、住宿旅馆业投资与管理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方名，工商营业执照于2021年11月25日注销。

2.施工队：吴X军临时建筑施工队（无相关建筑施工资质）。人员：吴X军、吴X国、黄X兰。

（三）现场勘察情况

过滤池位于那坡县银丰工贸有限公司大院后方，沿河道而建，在调查组深入调查时，该过滤池墙体已经全部加固完成，过滤池已填埋复垦，坍塌痕河边。该事故发生于2021年6月3日，死者吴X军于2021年6月5日安葬，2021年9月30日那坡县应急管理局接到百色市应急管理局信访转办件，2021年10月2故发生时间已过3个月，死者没有进行医学解剖鉴定，并且遗体已下葬，事故现场已被破坏。

（四）事故当日天气情况

根据气象局发布的气象信息，6月3日，城厢镇降雨量为6.5～76.5毫米，平均气温为22.9～28.2℃，全县中到大雨。

（五）事故调查过程情况

2021年9月30日，那坡县应急管理局接到百色市应急管理局转来举报城厢镇那赖村百办屯洗选矿加工厂发生伤亡的信访件后，那坡县应急管理局高对企业负责人、死者家属的询问，以及收集到的那坡县银丰工贸有限公司法人代表许X葆与死者家属签订的赔偿协议书和许X葆《关于吴X军死亡情况说明10月28日将以上调查到的信息情况：“2021年6月3日，那坡县城厢那赖村百办屯村民吴X军擅自进入该洗选矿区旧水池下面挖草药，导致旧水池发生坍塌2021年6月5日，死者家属与企业负责人签订赔偿协议”上报市应急管理局。

期间，那坡县应急管理局经反复研判协议内容，并通过外围了解，发现该事故存在诸多疑点。为进一步查明事故原因，那坡县应急管理局随即向县矿加工厂过滤池坍塌事故调查领导小组，那坡县人民政府于2021年12月7日成立了以县政府办副主任为组长，县应急管理局主要领导为常务副

组长，县应急管理局、公安局、工信局、自然资源局、市场监管局、城厢镇人民政府等部门负责人为成员的那坡县“6·3”洗选矿加工厂过滤池坍塌事故该事故调查工作。

二、事故发生经过、应急救援和善后处置情况

（一）事故发生经过

经深入调查，吴X军（死者）、吴X国（吴X军二哥）、黄X兰（吴X军妻子）事发前均不是该洗矿点的员工。2021年6月1日许X葆联系吴X军，由吴X军黄X兰对洗选矿点的过滤池进行加固，并按每人每天200元人民币的零工工资支付报酬。6月3日17时许，吴X军、黄X兰、吴X国3人在对第1、第2个过滤池进3个过滤池走去，准备对第3个过滤池进行挖基加固，当走到第3个过滤池时，第3个过滤池围墙体突然发生坍塌（墙体为双层水泥砖），造成走在前面的埋，黄X兰下半身被压埋。

（二）事故应急救援及善后处置情况

坍塌压埋事故发生后，吴X国立即解救出黄X兰，黄X兰随即向该洗矿点的工人寻求救援，在厂区做工的主要负责人许X葆和现场工人岑X道闻讯后赶吴X军从坍塌体中挖出，当时发现吴X军整人被坍塌的墙体砖头压埋在身上，面部朝下，背部朝上。由于事故点与吴X军家仅100米左右距离，被救出来的吴中，黄X兰拨打了120急救电话，当日17时47分那坡县人民医院120急救中心医护人员到达吴X军家中开展抢救工作，经抢救医护人员当场确认吴X军已无生

（三）事故死亡赔偿情况

2021年6月5日，经许X葆与家属自行协商一致，同意由许X葆支付给死者家属赔偿金50万元，分两次付款，第一次付给20万元，第二次付给30万元，全部给付完毕。死者于2021年6月7日按照当地风俗下葬，事故善后工作处理完毕。

（四）事故造成的人员伤亡情况

吴X军，男，57岁，那坡县城厢镇那赖村百办屯人，身份证号码：452627XXXXXXXXXXX，在事故中死亡。

（五）事故信息上报情况

经调查组深入调查，事故发生后，企业主要负责人许X葆未按照规定上报任何单位。据城厢镇那赖村支书赵X丰描述，2021年6月4日上午8时，那赖死亡消息，当天上午9时许，其将此事件上报城厢镇党政办。2021年6月5日，城厢镇那赖村支书赵X丰在与城厢镇驻那赖村包村工作队长陈X花一起工作中一起洗选矿造成人员死亡事故，目前事故企业与死者家属已经私了解决”。在调查组询问陈X花得知事故信息后是否上报哪些部门时，其表示：一般这种一步向城厢镇政府和上级有关部门上报。为进一步查清信息报送，调查组询问了城厢镇人民政府主要领导、分管领导以及党政办工作人员，均表示未收到查询问县自然资源局原副局长韦X斌得知，6月8日上午，由于家里建新房所用的砖头不够，韦X斌打电话让运砖师傅到百办调运砖头，运砖师傅向韦X斌透下午上班后，韦X斌安排县自然资源局执法大队长许X峰深入现场了解情况。当天下午，许X峰带领县自然资源局执法大队工作人员李X成、莫X勇以及城厢到达事故现场。陆X在笔录中提到，6月8日，其本人接到县自然资源局执法大队大队长许X峰电话，百办洗矿点发生事故，要求一起到现场调查了解。接到前往，在党政办门口遇到镇长罗X仁，陆X便口头向罗X仁汇报：“百办屯发生事故，现在要去现场了解情况”。许X峰一行4人到达现场后，电话联系了那死者家属与企业负责人已私下达成协议，并按协议完成赔偿。许X峰一行在对塌方现场进行拍照取证后返回，回来后4人均未向相关部门和领导汇报。信访件理局均未收到该事故任何相关上报信息。在调查询问企业主要负责人和死者家属为何不上报上级有关部门时，企业主要负责人与死者家属均表示，许X葆

（六）关于该洗选矿点土地复垦问题

那坡县自然资源局在接到上级反馈的信访件后，核实到该洗选矿点属于非法占用基本农田，未办理土地使用相关合法手续，遂通知企业进行复垦，产设备，完成对生产场地的复垦。

三、事故发生的原因

根据现场勘查，以及对业主、事故目击者、参与救援人员、到现场救治的医务工作者等进行询问和笔录，结合医院的现场救援记录，认定此次事故

（一）直接原因

1.许X葆在4个过滤池内的泥水未全部排净，没有制定具体的加固工程施工方案的情况下，就盲目雇请无资质人员对过滤池进行加固作业。

2.吴X军、吴X国、黄X兰在施工过程中未严格遵守操作规程，未对过滤池墙体进行施工安全支护，盲目开挖过滤池墙体基脚。

3.2021年6月3日前后几天，那坡县城厢镇那赖村百办屯区域范围有降雨过程，受降雨影响，4个洗矿过滤水池内不同程度积水，过滤池沿河道而建滤池内有泥水，墙体承受向外张力，墙体在没有防护支撑下被吴X军、吴X国、黄X兰开挖基脚失去支撑，导致墙体坍塌造成事故发生。

（二）间接原因

1.原那坡县银丰工贸有限公司。将洗选矿加工厂过滤池加固工程发包给不具备建筑资质的个人，未与承包人签订专门的安全生产管理协议，未在责，未对承包单位的安全生产统一协调管理，没有定期进行安全检查，没有将洗选矿加工厂过滤池加固工程施工人员纳入本单位从业人员统一管理，没有员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

2.原那坡县银丰工贸有限公司法定代表人许X葆。没有履行企业主要负责人安全生产职责，没有及时消除洗选矿加工厂过滤池加固工程安全隐患。

3.吴X军临时建筑施工队未获得承包建筑工程资质证书，没有对施工人员进行必要的安全生产教育和培训。

4.吴X军、吴X国、黄X兰均未获得从事建筑活动的专业资质，没有接受必要的安全生产教育和培训。

5.那坡县自然资源局在事故发生前没有按照《中华人民共和国土地管理法》第六十八条第（四）规定：“责令非法占用土地的单位或者个人停止违开展查处工作。

6.城厢镇人民政府督促有关部门依法履行事故隐患排查治理监督检查工作职责不力，对那坡县银丰工贸有限公司未落实隐患排查治理主体责任、严。

四、事故性质

事故调查组认定：那坡县银丰工贸有限公司那坡县“6·3”洗选矿加工厂过滤池坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任者和相关单位的分析及处理意见

（一）对企业主要负责人、施工组织者、企业的处理意见

1.对企业主要负责人的处理意见。许X葆，原那坡县银丰有限公司主要负责人（法人代表），法律意识淡薄、管理的企业无安全生产管理制度，无工贸有限公司洗选矿加工厂过滤池加固工程没有制定具体的施工方案和安全防护措施，未落实企业主要负责人责任，是引发事故的首要原因，负主要责任应急局调查工作人员提供不实材料，说明的情况与实际情况不符。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十一条规定：生产经营单位的主要负责人未履发生生产安全事故，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。对许X葆未履行安全生产职责的行为和瞒报的行为，建议由那坡县应急管理局依法为，建议将案件线索移交司法机关追究其刑事责任。

2.对施工组织者的处理意见。吴X军，是施工的组织实施者，在没有做好安全防护的情况下，盲目施工，是引发事故的直接原因，鉴于在事故中死亡

3.对企业的处理意见。原那坡县银丰有限公司，非法占用基本农田，根据《中华人民共和国土地管理法》第七十五条规定：“占用耕地建窑、建坟采矿、取土等，破坏种植条件的，或者因开发土地造成土地荒漠化、盐渍化的，由县级以上人民政府土地行政主管部门责令限期改正或者治理，可以并任”。建议由县自然资源管理部门依法查处。对该公司存在未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，未及时发现并消议县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的规定对该公司依法进行行政处罚。

（二）对部门、乡（镇）及相关工作人员处理意见

1.对相关部门处理意见。那坡县自然资源局没有认真履行《中华人民共和国土地管理法》第六十八条第（四）项监督检查职责，及时责令原那坡县律、法规的行为，建议由县纪委监委提出处理意见。

2.对属地乡（镇）处理意见。那坡县城厢镇人民政府对辖区内生产经营单位“打非治违”工作不全面、不细致。在原那坡县银丰工贸有限公司洗选的情况下，对该公司非法用地开展洗选矿的违法行为未予及时发现、制止和上报。建议城厢镇人民政府向那坡县人民政府作出书面检讨。

3.对相关工作人员处理意见。赵X丰，那坡县那赖村支部书记；陆X，那坡县城厢镇原国土规建环保安监农机站负责人；陈X花，那坡县城厢镇那赖村人民政府镇长；韦X斌，那坡县自然资源局原副局长；许X峰，那坡县自然资源局执法大队大队长；李X成，那坡县自然资源局执法大队工作人员；莫X勇，人在了解到事故发生后，在事故信息上报中未按有关程序和规定上报。根据《生产安全事故罚款规定》第五条第二项规定：“因过失对应当上报的事故或人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报”，调查组将调查材料移交县纪委监委，由县纪委监委提出处理意见。

六、整改措施

（一）针对事故暴露的问题，县直各单位、各乡（镇）、各企业，特别是事故有关单位和人员要认真反思，深刻吸取事故教训，特别是在信息报送存在瞒报漏报的情况。

（二）城厢镇人民政府要按照属地管理原则，认真履行法律法规规定的安全生产职责，加大开展安全生产法律、法规和安全知识的宣传教育力度，生产经营单位的安全生产日常监管，健全完善“打非治违”工作机制，坚决打击各类非法违法行为。

（三）县自然资源管理部门要加强土地管理和国土空间规划日常巡查和台账检查，做好批后监管，对新增违法违规建设“零容忍”，一经发现，及

（四）由县住房和城乡建设局牵头，在全县范围内开展建筑工程领域排查整治工作，对企业发包给没有资质的公司或个人的行为、没有资质承揽工

（五）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，由县工信局督促相关企业严格落实安全生产主体责任，加大常安全检查工作。

（六）各有关部门要举一反三，特别是针对私自违法用地现象开展多种形式的宣传教育活动，向社会广泛公告、宣传农村乱占耕地相关规定；通过全意识；提高群众守法意识，加强土地执法检查，杜绝违法违规占用农林地开展非法生产经营活动，抵制违规占用基本农田和林地行为。

（七）各乡（镇）人民政府要严格按照《地方党政领导干部安全生产责任制规定》认真履行职责，加强对辖区内群众的安全法治教育，组织辖区内治安全隐患，加强日常监管，组织安全生产监管人员进行业务学习和培训，提高安全监管水平，防止类似事故的发生。

（八）各生产单位要认真汲取此次事故教训，严格遵守法律法规开展生产经营活动，切实履行企业安全生产主体责任，健全安全责任体系和安全生排查治理，加强生产作业过程中的安全管理，对查出的事故隐患，制定切实可行的整改措施，加紧整改，确保万无一失。对短期内难以彻底整改的，要采生伤亡事故。

那坡县“6·3”洗选矿加工厂过滤池

坍塌事故调查领导小组

2022年3月10日

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站

站点地图

主办：那坡县人民政府办公室 地址：那坡县睦边大道175号

邮编：533900 电话：0776-6680059（仅受理网站建设维护相关问题）

桂ICP备08000929号-2 网站标识码 ：4510260002 桂公网安备 45102602000101号